

ANEXO XXX

 SAGARPA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	 LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS APOYOS DE LA CONAPESCA
---	---

Artículo 1º. Lineamientos. Los presentes Lineamientos establecen el complemento de los procedimientos específicos de operación de los Componentes establecidos en las Reglas de Operación.

Artículo 2.- Componente Electrificación para Granjas Acuícolas.

Conceptos de Apoyo:

Infraestructura Eléctrica de Alta y Mediana Tensión y Subestaciones Eléctricas

Equipamiento Eléctrico para Granjas Acuícolas.

2.1. Características y Tipos de Apoyo

Para el concepto de Infraestructura Eléctrica de Alta y Mediana Tensión y SE

- Ampliación de Potencia en Subestaciones Eléctricas
- Construcción de líneas de alta tensión
- Construcción de líneas en mediana tensión
- Construcción de Subestaciones nuevas.

Para el concepto de Equipamiento Eléctrico

- Motor Eléctrico.
- Centros de Carga.
- Transformadores.
- Tableros de control.
- Material Eléctrico.

Se excluyen de estos apoyos los conceptos considerados en el artículo 58 de las Reglas de Operación.

Los materiales y equipos a suministrar deberán cumplir con las características y especificaciones establecidas en la Ley y el Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2.2 Procedimiento de Selección. Para efectos del Apoyo se aplicará el procedimiento de selección de Beneficiarios con base a los siguientes criterios:

- Solicitud con dictamen positivo;
- Suficiencia o techo presupuestal para el concepto de apoyo;
- Por número de folio consecutivo (de menor a mayor);
- Tendrá prioridad la UPA que haya participado en el proyecto de Electrificación para Granjas Acuícolas antes PIEZA, y haya cumplido con el pago de su aportación.

Como garantía de honestidad, transparencia y objetividad, no podrá otorgarse apoyo alguno a quien no cuente con una solicitud con un número de folio asignado.

La Instancia Ejecutora además de verificar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos señalados para el Apoyo, verificará que la documentación presentada por el solicitante sea legal y se encuentre vigente así como la veracidad de los avisos de cosecha presentados, en su caso.

La Instancia Ejecutora visitará las Unidades de Producción Acuícolas solicitantes que resulten elegibles de ser apoyadas a efecto de verificar el número de motores eléctricos, centros de carga, transformadores, tableros de control, material eléctrico a instalar para su debida operación.

De acuerdo con la tabla anexa, podrá determinar el número de motores eléctricos y centros de carga requeridos por el solicitante, ya que en esa se considera la superficie autorizada en el Permiso o Concesión Acuícola, o en su caso la superficie registrada en operación ante la autoridad, la capacidad operativa (potencia) de los motores eléctricos así como las características particulares que presenten los equipos y estanquería de cada UPA (altura del cárcamo de bombeo, profundidad de la estanquería, etc.). El acta de

verificación correspondiente deberá integrarse al expediente respectivo y servirá de soporte para la emisión del dictamen correspondiente.

M3/Seg	Ø NOMINAL	IMPULSOR	MOTOR ELECTRICO (HP) A DIFERENTE CARGA DINAMICA (TDH)				POTENCIA MAXIMA REQUERIDA POR HECTAREA HP/HECTAREA			
			3.0 M	4.5 M	6.0 M	7.5 M	3.0 M	4.5 M	6.0 M	7.5 M
2.2	30"	30"	200	250	300	350	2.00	2.50	3.00	3.50
2.2	36"	30"	200	250	300	350	2.00	2.50	3.00	3.50
3	42"	36"	275	365	400	450	2.75	3.65	4.00	4.50
3.5	42"	42"	365	400	450	500	3.65	4.00	4.50	5.00

*La Potencia en Hp necesaria para bombear un recambio diario máximo del 10% del volumen total de la estanquería en función de la altura del cárcamo de bombeo en metros (M) y el diámetro de la sección (TDH).

La Instancia Ejecutora en coordinación con la Unidad Responsable tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la dictaminación, aprobación y seguimiento del Apoyo hasta su finiquito.

2.3 De la entrega de recursos y/el bien

Para el caso del concepto de apoyo Infraestructura Eléctrica de Alta y Mediana Tensión así como Subestaciones eléctricas el proveedor será la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para el concepto de equipamiento eléctrico de las UPAS se procederá de la siguiente manera:

El beneficiario acudirá con el proveedor de su preferencia para acordar los términos de compra-venta del equipo y/o servicio apoyado. La factura del bien y/o servicio expedida por el proveedor elegido, deberá contener de forma impresa además del R.F.C. y domicilio fiscal del beneficiario, la siguiente información que describa el bien y/o servicio adquirido:

1. Motor eléctrico: • Marca. • Potencia Caballos de Fuerza (HP). • Modelo y número de serie. • Dimensiones. • Fecha de expedición. • Monto total de la operación.	2. Centro de Carga: • Marca. • Modelo y número de serie, en su caso. • Fecha de expedición. • Monto total de la operación.
3. Transformadores: • Marca. • Modelo y número de serie, en su caso. • Fecha de expedición. • Monto total de la operación.	4. Tableros o centros de control: • Marca. • Modelo y número de serie, en su caso. • Fecha de expedición. • Monto total de la operación.
5. Material eléctrico: • Fecha de expedición. • Concepto • Costo unitario. • Monto total de la operación.	

El Proveedor deberá estar legalmente constituido, ser distribuidor autorizado por las marcas establecidas en el mercado, garantizar la durabilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad del bien.

El beneficiario deberá entregar a la Instancia Ejecutora, para el trámite de pago de su solicitud de apoyo, copia de la factura formalizada con el proveedor del equipo y demostrar mediante copia de cheque, transferencia bancaria o crédito el pago de su aportación correspondiente.

El beneficiario informará a la Instancia Ejecutora cuando se haya realizado el suministro e instalación de los bienes adquiridos con el Apoyo, con el propósito de que ésta realice la verificación física en campo de los equipos e instalaciones aprobados.

En el acta de verificación física de los equipos e instalaciones deberá señalar que los bienes objeto del Apoyo son nuevos y corresponden a las características señaladas en las facturas emitidas por el proveedor.

La Instancia Ejecutora deberá recabar copia de la factura que acredite la legal propiedad del equipo para su resguardo e integración en el expediente del beneficiario.

2.4. Del Acta Entrega-Recepción y Finiquito

El beneficiario comunicará la conclusión de los trabajos a la Instancia Ejecutora, y ésta procederá a realizar la verificación física en campo conjuntamente con el beneficiario a efecto de hacer constar la correcta aplicación del recurso en los conceptos de inversión convenidos.

El beneficiario del apoyo en presencia de la Instancia Ejecutora suscribirá con el proveedor del servicio de instalación de los equipos el Acta de entrega-recepción correspondiente y solicitará al prestador del servicio la fianza de vicios ocultos, la que deberá tener una vigencia de un año.

El acta de cierre o finiquito que se levante con la Instancia Ejecutora, deberá incluir el monto de los recursos aplicados respecto de los aprobados en su caso copia de los reintegros a la TESOFE; el listado de los beneficiarios, la documentación soporte de lo que en dicha acta se asiente, así como copia de cada una de las actas de entrega-recepción de cada beneficiario

Artículo 3. Conceptos de apoyo Proyecto Integral de Acuicultura, Maricultura o Pesquero **Rural de mediana y baja escala comercial.** (Incluye maquinaria y equipo y/o infraestructura).

3.1. Características y Tipos de Apoyo.

Equipamiento e infraestructura.- Comprenderá la realización de obra, adquisición de maquinaria y bienes de capital destinados a la producción, acopio y conservación de productos acuícolas que requieran y justifiquen los proyectos de inversión que se presenten.

Apoyo para equipamiento e infraestructura de los **proyectos integrales de acuicultura** comprenderá la realización de obra, adquisición de maquinaria y equipo de bienes de capital, destinados a la producción de productos acuícolas que requieran y justifiquen los proyectos productivos de inversión que se presenten.

Apoyo para equipamiento e infraestructura de los **proyectos integrales de maricultura** contempla entre otros, artes de cultivo de material resistente al medio marino además de las instalaciones, estructuras de apoyo como son barcas y balsas con espacios para alojar personal, equipos e insumos necesarios para la operación de los proyectos. Los solicitantes deberán tener especial cuidado en demostrar que se cuenta con el soporte técnico y la tecnología apropiada, que ha sido puesta a prueba y haber demostrado su viabilidad técnica y económica a escala comercial, misma que deberán describir ampliamente en el proyecto de inversión que se presente.

Apoyo para equipamiento e infraestructura de los **proyectos integrales pesqueros**, consistirá en infraestructura y equipo que coadyuve a mejorar las condiciones de manejo sustentable de la producción pesquera a través del acopio y su conservación.

3.2. Procedimiento de Selección. Para efectos del Apoyo se aplicará el procedimiento de selección de Beneficiarios con base a los siguientes criterios:

- Solicitud con dictamen positivo;
- Suficiencia o techo presupuestal para el concepto de apoyo;
- Por número de folio consecutivo (de menor a mayor);
- Equidad en el número de apoyos a otorgarse; procurando apoyar a todas las Unidades de Producción Acuícola que ingresen su solicitud, o hasta atender el total de las solicitudes. De no agotarse el presupuesto, se repetirá el proceso.

Como garantía de honestidad, transparencia y objetividad, no podrá otorgarse apoyo alguno a quien no cuente con una solicitud con un número de folio asignado.

La Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA, así como aquellas que la Unidad Responsable designe, mediante publicación electrónica en la página de la Secretaría, además de verificar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos señalados para el Apoyo, verificarán que la documentación expedida por Autoridad distinta a la CONAPESCA, que autorice realizar actividades acuícolas al solicitante, sea legal y se encuentre vigente así como la veracidad de los avisos de cosecha presentados, en su caso.

La ventanilla elaborará un pre dictamen de la solicitud de apoyo prevista en estos Lineamientos; la Instancia Ejecutora dictaminará todas las solicitudes recibidas, considerando la opinión de la ventanilla y, posteriormente se someterán a la Comisión Técnica para su análisis y resolución.

3.3. De la Entrega de recursos y/o del bien.

Para el caso de los recursos federales proporcionados por la Unidad Responsable a la Instancia Ejecutora, esta última deberá emitir el comprobante de recepción con validez fiscal, donde manifiesta el monto y concepto de aplicación del recurso federal.

La Instancia Ejecutora realizará el pago del apoyo al beneficiario o a quien este designe, previa identificación y acreditación de su personalidad con la que actúan; el beneficiario deberá elaborar un recibo del apoyo otorgado, y entregar un original a la Instancia Ejecutora para su resguardo en el expediente respectivo, por el tiempo que establece la normatividad aplicable.

3.4. Del Acta de Entrega-Recepción y Finiquito.

El beneficiario comunicará la conclusión de los trabajos a la Instancia Ejecutora, y esa procederá a realizar la verificación física en campo conjuntamente con el beneficiario, a efecto de hacer constar la correcta aplicación del recurso en los conceptos de inversión convenidos.

En su caso, la Instancia Ejecutora suscribirá el Acta de entrega-recepción correspondiente.

El acta de cierre o finiquito que se levante con la Instancia Ejecutora, deberá incluir el monto de los recursos entregados respecto de los programados; listado de los solicitantes que accedieron a los apoyos respecto al total de los solicitantes; relación definitiva de beneficiarios al 31 de diciembre, esta relación no podrá ser modificada; se especificarán los recursos pagados, devengados y los no devengados enterados a la TESOFE, en su caso, la documentación soporte de lo que en dicha acta se asiente, así como copia de cada una de las actas de entrega-recepción de cada beneficiario

Artículo 4°.- Conceptos de Apoyo denominados Modernización de la Flota Pesquera Mayor, Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, Apoyo Directo para el Retiro Voluntario de Embarcaciones Mayores

4.1. Características y tipos de apoyo

4.1.1 Modernización de la Flota Pesquera Mayor:

El beneficiario podrá elegir libremente el astillero o taller que llevará a cabo el proyecto de modernización de la embarcación objeto del apoyo, para ello Unidad Responsable pondrá a su disposición en la página Web de la CONAPESCA el listado de los talleres o astilleros aprobados por esta última.

Las solicitudes de apoyo para sustitución de embarcaciones pesqueras dedicadas a la captura de camarón, sardina, escama, tiburón y atún con palangre se sujetarán a lo establecido en la Sección VI de otros proyectos estratégicos, Artículo 51 de las Reglas de Operación.

4.1.2. Sustitución de Motores Marinos Ecológicos:

a. El motor debe ser nuevo y de tecnología que permita reducir los costos de operación y mantenimiento, optimizar el consumo de combustible, disminuir los niveles de contaminación y con el fin de contribuir a mejorar la economía del beneficiario se considera la sustitución integral de la embarcación con motor.

a.1. Incremento o Disminución de Especificaciones Técnicas del bien solicitado.

- Potencia (HP) del Motor Solicitado.- Sólo se permitirá el incremento de potencia (HP) del motor solicitado al inmediato superior, cuando por cambio de tecnología, de 2 a 4 tiempos, o cuando la marca del motor solicitado no cuente con la misma potencia del motor a sustituir.
- En los casos que el solicitante por cuestiones operativas de acuerdo a su actividad, solicite incrementar la potencia (HP) del motor nuevo, eslora y manga de la embarcación menor nueva, deberá requerir y obtener una opinión técnica favorable de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA, para presentarla junto con la solicitud y continuar con el trámite.
- La embarcación menor nueva deberá ser construida con las características, medidas y especificaciones técnicas autorizadas para realizar la pesca comercial con eslora máxima de 10.5 m (34.4 pies), con sistema integrado de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días máximo.
- Hielera móvil que permita la conservación del producto a bordo para las buenas prácticas de sanidad e inocuidad.
- Equipo satelital y de comunicación que deberá resistir las contingencias del medio marino (salitre); ligero para facilitar su resguardo diario de tamaño tal que, le permita agilizar la operación a bordo de

la embarcación y que la lectura de la información del equipo sea de fácil acceso una vez que concluya su jornada laboral.

Dictamen de solicitudes.

Todas las solicitudes serán dictaminadas por la Instancia Ejecutora, verificando en aquellas que resulten positivas, cumplan con la totalidad de los requisitos de elegibilidad y las dictaminadas como negativas se deberán notificar al interesado recabando la constancia correspondiente.

La Aprobación de solicitudes, será emitida por la Instancia Ejecutora en coordinación con la Unidad Responsable en base a la disponibilidad presupuestal notificándose al interesado a través de la carta de Aprobación y Aportaciones que emite el sistema.

4.2. Procedimientos de selección.

4.2.1. Modernización de la Flota Pesquera Mayor:

La Dirección General de Infraestructura de la CONAPESCA, así como aquellas que la Unidad Responsable designe como instancias ejecutoras, mediante publicación electrónica en la página de la Secretaría, verificarán que el expediente que acompaña a la solicitud de apoyo, contenga la totalidad de los requisitos de elegibilidad, de tal manera que dé la certeza de que el dictamen que emitan sea positivo.

Dictamen de solicitudes de acuerdo a la calificación que resulte al asignar a cada solicitud la puntuación que corresponda, conforme se describe en los siguientes:

a. Nivel de activos declarados como propiedad promedio de los solicitantes; para este efecto se considerará el promedio general de activos declarados por todos los solicitantes; es decir la sumatoria del total de activos dividido entre el total de solicitantes; donde el promedio general será el punto medio a partir del cual se determinará el nivel de activos Alto o Bajo.

- a) Alto le corresponde 1 punto.
- b) Medio le corresponde 2 puntos.
- c) Bajo le corresponde 3 puntos.

b. Años de operación formal.

- a) Dos o más le corresponde 2 puntos.
- b) Uno le corresponde 1 punto.

c. Número de beneficiarios.

- a) 1 a 5 le corresponde 1 punto.
- b) 6 a 10 le corresponde 2 puntos
- c) 11 o más le corresponde 3 puntos.

d. Nivel de participación del solicitante con respecto al monto del proyecto.

- a) 25 % le corresponde 1 punto.
- b) 50 % le corresponde 2 puntos.
- c) 51 % o más le corresponde 3 puntos.

e. Relación beneficio costo de la inversión.

- a) 1.1 a 1.45 le corresponde 2 puntos.
- b) Mayor a 1.45 le corresponde 1 punto.

f. Impacto en la generación de empleos.

- a) 10 a 15 le corresponde 1 punto.
- b) 16 a 25 le corresponde 2 puntos.
- c) 26 o más le corresponde 3 puntos.

Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles, mediante dictamen emitido por la Unidad Responsable se establecerá un orden de prioridad, que estará definido por la calificación total alcanzada.

En caso de empate, se tomarán en consideración los siguientes criterios de desempate:

1. Permisos o concesiones de pesca vigentes: Solicitudes de apoyo de Embarcaciones que cuenten con Concesión y/o Permiso de Pesca comercial de dos o más especies de altamar vigente.
2. Orden de prelación: Solicitudes de apoyo que hubieren ingresado primero.

4.2.2. Sustitución de Motores Marinos Ecológicos:

- a) Por número de folio consecutivo (de menor a mayor)
- b) Solicitud con dictamen positivo.
- c) Distribución de los apoyos: Con base a la disponibilidad presupuestal, la prioridad de atención a las solicitudes recibidas, será la siguiente: las zonas con mayor potencial pesquero disponible, las características de la población objetivo, el impacto estatal, regional o nacional, así como el factor crítico a atender que comprometa el desarrollo del sector.
- d) Equidad en el número de apoyos a otorgarse; para el caso de organizaciones, se considerará aprobar 5 (cinco) o menos solicitudes por sociedad, procurando apoyar a todas las organizaciones que participen, para personas físicas sólo se podrá sustituir un motor por solicitante o hasta atender el total de las solicitudes. De no agotarse el presupuesto se repetirá el proceso. Aplicarán este mismo criterio para el caso de la Sustitución integral de la embarcación con motor.
- e) No haber incumplido en la aplicación de apoyos recibidos del Gobierno Federal.

4.2.3. Apoyo Directo para el Retiro Voluntario de Embarcaciones Mayores

- A. Dictamen de solicitudes de acuerdo a la fecha de integración del expediente completo y a la calificación que resulte al asignar a cada solicitud la puntuación que resulte conforme se describe en los siguientes:

Criterios de Selección

(Puntaje)

1. Producción promedio de camarón obtenida durante las últimas tres temporadas de pesca. 1.1. Igual o mayor a 3 toneladas y menor de 8 toneladas equivale a 1 punto. 1.2. Igual o mayor a 8 toneladas y menor de 12 toneladas equivale a 3 puntos. 1.3. Igual o mayor a 12 toneladas equivale a 1 punto.	2. Antigüedad de la embarcación camaronera (fecha de construcción a la presentación de la solicitud). 2.1. 31 años o más equivale a 4 puntos. 2.2. Entre 21 a 30 años equivale a 3 puntos. 2.3. Entre 11 a 20 años equivale a 2 puntos. 2.4. Menos de 11 años equivale a 1 punto.
3. Potencia en caballos de fuerza (HP) del motor de la embarcación camaronera. 3.1. Mayor a 501 HP equivale a 4 puntos. 3.2. De 426 a 500 HP equivale a 3 puntos. 3.3. De 361 a 425 HP equivale a 2 puntos. 3.4. Igual o menor a 360 HP equivale a 1 punto.	4. Consumo de diesel en litros por temporada. 4.1. 400 mil o más equivale a 4 puntos. 4.2. De 250 a 399 mil equivale a 3 puntos. 4.3. De 100 a 249 mil equivale a 2 puntos. 4.4. Menos de 100 mil equivale a 1 punto.
5. Tipo de título de pesca comercial de camarón de altamar vigente, operado con la embarcación a retirar. 5.1. Concesión equivale a 2 puntos. 5.2. Permiso equivale a 1 punto.	6. Número de títulos de pesca de otras especies vigentes, operados con la embarcación a retirar. 6.1. 3 títulos o más equivale a 3 puntos. 6.2. 2 títulos equivale a 2 puntos. 6.3. 1 título equivale a 1 punto.
7. Puerto base autorizado. 7.1. En Alto Golfo de California equivale a 3 puntos. 7.2. Otro puerto base equivale a 1 punto.	

B. Autorización de los apoyos a las solicitudes con mayor puntaje en la evaluación:

1. En caso de que la Unidad Responsable advierta que el expediente de una solicitud de apoyo que le hubiere sido remitido por la Instancia Ejecutora se encuentre incompleto, requerirá al solicitante, para que en el término de diez días hábiles proporcione la información faltante y de no atender el requerimiento en tiempo y forma, se desechará el trámite en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
2. Una vez calificadas las solicitudes elegibles, mediante dictamen emitido por la Unidad Responsable, se establecerá un orden de prioridad, definido en primer término por la fecha de integración del expediente y en segundo por la calificación total alcanzada.

Tratándose de solicitudes elegibles de apoyo, que estén en el mismo orden de prioridad y que por insuficiencia presupuestal no puedan ser apoyadas, se privilegiará de entre ellas a las solicitudes que hubieren ingresado primero, de acuerdo a su fecha y folio de presentación.

4.3. De la entrega de recursos y/o del bien

4.3.1. Modernización de la Flota Pesquera Mayor

Para flota pesquera mayor se deberá suscribir un convenio de concertación entre la Unidad Responsable por conducto de la Dirección General de Infraestructura, Instancia Ejecutora y el beneficiario.

La Unidad Responsable radicará los recursos a la Instancia Ejecutora, en la cuenta específica que esta última apertura especialmente para el Proyecto, para que en una o dos ministraciones proceda al abono en cuenta del beneficiario, otorgando éste el recibo correspondiente, conforme a lo siguiente:

La primera ministración del cincuenta por ciento del monto total del apoyo, se otorgará para abono en cuenta del beneficiario una vez que se cumplan con las siguientes acciones:

- a. La firma del convenio de concertación respectivo por las partes que intervienen.
- b. La entrega por parte del beneficiario del contrato celebrado con el astillero, taller o proveedor, para la realización de los trabajos establecidos en el convenio de concertación, así como la factura expedida por el astillero, taller o proveedor, debidamente certificada por el emisor, cuya fecha de emisión no sea mayor a tres meses anteriores al convenio de concertación, por concepto del pago del anticipo equivalente al cincuenta por ciento del monto total del proyecto, con recursos del beneficiario o mediante crédito, para la ejecución de los trabajos encomendados y considerados en el contrato señalado.
- c. La formulación y firma por parte de la Instancia Ejecutora de un acta de verificación donde se haga constar que la Embarcación ha sido ingresada al astillero, taller o proveedor.

La segunda ministración equivalente al cincuenta por ciento del monto total del apoyo, se otorgará para abono en cuenta del beneficiario una vez que se cumplan con las siguientes acciones:

- d. El beneficiario informe y compruebe a la Instancia Ejecutora mediante visita de verificación, la terminación de los trabajos al 100%.
- e. La formulación y firma por parte de la Instancia Ejecutora, de un acta de verificación donde se haga constar la terminación de los trabajos.

La Instancia Ejecutora pagará en una sola ministración directamente al beneficiario cuando:

- a. El beneficiario haya efectuado el pago de la totalidad de los trabajos concertados con recursos propios o vía crédito y presente la documentación comprobatoria debidamente certificada por el proveedor cuya fecha de emisión no sea mayor a tres meses anteriores a la firma del convenio. Sin menoscabo que previo al pago, la Instancia Ejecutora lleve a cabo la verificación correspondiente para constatar que se efectuaron la totalidad de los trabajos de modernización.
- b. En aquellos casos en que el Beneficiario haya concluido satisfactoriamente los trabajos y comprobado la totalidad de los recursos aplicados, y que resulte un saldo a su favor como producto de una economía en la adquisición de alguno de los bienes establecidos en el convenio de concertación, el Beneficiario previo informe a la Instancia Ejecutora podrá destinar durante la

vigencia del convenio de concertación, dicho saldo a la adquisición de algún otro bien que genere un mayor impacto del Proyecto realizando también su aportación correspondiente.

4.3.2. Sustitución de Motores Marinos Ecológicos

La instancia ejecutora deberá recabar el original del documento que acredite la legal propiedad del bien que sustituya, para su resguardo e integración al expediente.

Los proveedores deberán estar legalmente constituidos, ser distribuidores autorizados por las marcas establecidas en el mercado y debidamente registrados en el sistema (SIREMO); garantizar la durabilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad del bien.

El beneficiario acudirá con el proveedor de su preferencia para acordar los términos de compra-venta; a quién le entregará y cederá los derechos de la Carta de Aprobación y Aportaciones

El proveedor deberá entregar al solicitante un documento que acredite la formalización de la compra-venta.

La factura del bien podrá expedirse a nombre del beneficiario o de la Organización Pesquera a la que pertenece, en este último caso referenciar el nombre del socio.

La factura o el documento que demuestre el compromiso de compra-venta del bien, deberá contener de forma impresa, la Razón Social, el R.F.C., el domicilio, el teléfono de la empresa y describir la siguiente información:

Motor Dentro o Fuera de Borda nuevo:

- Marca.
- Potencia Caballos de Fuerza (HP).
- Modelo y número de serie.
- Monto total de la operación.
- Cuando incluya embarcación deberá considerar las características de eslora, manga y puntal.

El beneficiario deberá presentar ante la Instancia Ejecutora el documento que compruebe la formalización de compra-venta, quien verificará que las características de los bienes solicitados correspondan a lo descrito en la "Carta de Aprobación y Aportaciones", de lo contrario será cancelado el apoyo.

Una vez formalizado el compromiso ya no se podrán realizar cambios de marca y/o proveedor.

El Proveedor deberá entregar a la Instancia Ejecutora para su trámite de pago la siguiente documentación:

- Relación de Beneficiarios.
- Copia de la Factura del bien.
- Original de la Carta de Aprobación y Aportaciones.
- Original del Acta de Entrega Recepción.
- Original de la Carta de Cesión de Derechos.

El Proveedor deberá informar por escrito a la Instancia Ejecutora, el calendario de entrega de equipos nuevos del total de sus ventas, con la finalidad de que asistan a dicha entrega tomando en consideración lo siguiente:

- Verificar que el equipo a sustituir se encuentren en operación y corresponda al indicado por el Beneficiario en la solicitud.
- Constatar que los equipos sean nuevos y con las características especificadas en el Acta de Entrega-Recepción.
- El beneficiario entregará el original del Acta de Entrega/Recepción al Proveedor para que éste realice los trámites de cobro ante la Instancia Ejecutora.

La Instancia Ejecutora, solicitará el pago al área que corresponda de las solicitudes presentadas por los proveedores, verificando que éstos cuenten con disponibilidad de los bienes para su entrega inmediata conforme a la Carta de Aprobación y Aportaciones.

Procedimiento de Destrucción de bienes a sustituir.

El Proveedor destruirá los bienes usados, en presencia de Fedatario Público (Notario o Corredor Público) y la Instancia Ejecutora levantándose constancia de dicho evento.

Los honorarios del Fedatario Público y los gastos generados por la destrucción serán cubiertos por el proveedor.

Las actas de destrucción de los bienes usados deberán contener la siguiente información:

- a) El lugar, fecha y hora del acto, indicando la presencia del personal de la Instancia Ejecutora.
- b) Enlistar y describir cada uno de los motores y embarcaciones destruidos (características de la embarcación, serie, modelo, potencia y marca del motor).
- c) Identificar al beneficiario con la identificación oficial, describiendo este hecho en el cuerpo del acta.
- d) Dar fe de la “destrucción total” de los bienes usados. Evitar el uso de los términos: desmantelado, desarmado, desbaratado, etcétera, indicando el método utilizado durante el proceso de destrucción.
- e) Fotografía de los bienes usados antes y después de su destrucción, con la fecha y hora de la exposición, mismas que deberán formar parte del acta de destrucción.

4.3.3. Apoyo Directo para el Retiro Voluntario de Embarcaciones Mayores

El Beneficiario notificado del dictamen positivo de su solicitud, deberá implementar las acciones y trámites que le correspondan tendientes al desguace de la embarcación camaronera a retirar, recabando la autorización de desguace y la cancelación de la matrícula por la capitanía de puerto correspondiente, debiendo entregar a la Instancia Ejecutora la documentación anteriormente citada e informando mediante escrito libre la fecha de inicio del desguace y ratificando el lugar donde se realizará.

La Unidad de Administración de la CONAPESCA, radicará los recursos a la Instancia Ejecutora en la cuenta que esta última indique; para que en dos ministraciones esta última proceda a su abono en el número de cuenta que proporcione por escrito el beneficiario o mediante cheque nominativo a nombre del beneficiario por la cantidad a ministrar, a cambio de los respectivos recibos originales del subsidio, conforme a lo siguiente:

- A.** La primera ministración por el equivalente al treinta por ciento del monto total del apoyo, que asciende de \$390,000.00 (Trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), se otorgará al beneficiario una vez que se cumplan con las siguientes acciones:
 1. La cancelación por parte de la Unidad Responsable de las concesiones y/o permisos de pesca con que cuente la embarcación camaronera a retirar.
 2. La entrega por parte del beneficiario de la tarjeta inteligente, para su cancelación y la presentación del escrito original de renuncia al subsidio para el consumo de diesel marino.
 3. La entrega por parte del beneficiario del dispositivo de seguimiento o monitoreo satelital, en adecuadas condiciones de operación.
 4. La elaboración de un acta por parte de la Instancia Ejecutora, donde se haga constar que la embarcación camaronera a retirar ha iniciado el proceso de desguace.
 5. La presentación de historial fotográfico de las obras de inicio de desguace en el que se identifique la embarcación camaronera a retirar, antes y al iniciar el proceso.
- B.** La segunda ministración por el equivalente al setenta por ciento del monto total del apoyo, que asciende a \$910,000.00 (Novecientos diez mil pesos 00/100 M.N.), se otorgará al beneficiario una vez que se cumplan con las siguientes acciones:
 1. El beneficiario informe y acredite el desguace de la embarcación camaronera conforme a las disposiciones aplicables y el cumplimiento de las demás obligaciones a su cargo pactadas en el convenio de concertación.
 2. La formulación y firma por parte de la Instancia Ejecutora de un acta donde se haga constar que la embarcación camaronera ha sido desguazada.

3. La presentación de historial fotográfico del proceso de desguace total de la embarcación camaronera a retirar.

4.4. De la conclusión

Una vez concluidos los trabajos y entregado la totalidad de los recursos por las partes intervinientes; se suscribirá por éstas el Acta de Finiquito correspondiente.

Artículo 5o. Conceptos de los componentes denominados Diesel Marino y Gasolina Ribereña

Los interesados que no hayan presentado la solicitud al subsidio en tiempo de apertura de ventanilla, no podrán ser sujetos elegibles a ser beneficiados.

5.1. Cálculo de la cuota energética.

La cuota energética señala el volumen máximo hasta por el cual el sujeto productivo podrá ser beneficiario por unidad de producción.

Los recursos para estos componentes, serán determinados anualmente en función de la disponibilidad presupuestal autorizada en el PEF, publicado en el DOF. y hasta por el volumen de la cuota energética asignada a cada sujeto productivo.

La cuota energética se expresa en litros y su volumen es determinado por la CONAPESCA en función de:

- Tipo y potencia del motor de la embarcación
- Superficie a producir de la granja acuícola o del número de organismos a producir en el caso de laboratorios
- Tipo de faena de las embarcaciones que utilicen las instalaciones de maricultura

La vigencia de la cuota energética para ambos componentes es anual y de acuerdo al ciclo productivo y surtirá efecto desde el día 1 de enero al 31 de diciembre.

La cuota energética se aplicará de acuerdo a los criterios establecidos a continuación(es importante señalar que el Factor de Ajuste que se determina en las siguientes fórmulas podrá ser modificado en el transcurso del ejercicio fiscal por la CONAPESCA, en razón de la disponibilidad presupuestal):

En ningún caso la cuota energética anual podrá exceder por unidad de producción los siguientes límites:

- Gasolina ribereña 10,000 (diez mil) litros
- Diesel marino 2,000,000 (dos millones) de litros

5.1.1. Gasolina Ribereña

CRITERIOS GENERALES DE ASIGNACION.

FUNCION: CEem= (LMD * DCLO) * FA o FAMS	Donde: CEem = CUOTA ENERGETICA para embarcaciones menores LMD = Litros máximos por día; según Tabla (No. 1) de potencias y volúmenes DCLO = Días por ciclo. FA = Factor de Ajuste, se presenta en la Tabla No. 1. FAMS = Factor de Ajuste Motor Sustituido, se presenta en la tabla No. 1. Los valores para cada una de las variables de la fórmula se asignarán acorde a la Tabla No. 1.
---	---

TABLA No. 1

Potencia H.P.	Litros de gasolina máximos por día	DCLO	Factor de ajuste (FAMS)	Factor de ajuste (FA)	CEem (FAMS)	CEem (FA)
2	2.94	240	65%	75%	459	529

5	5.88	240	65%	75%	917	1,058
8	8.4	240	65%	75%	1310	1,512
15	15.33	240	50%	60%	1840	2,208
25	25.2	240	40%	50%	2419	3,024
40	42	240	40%	50%	4030	5,040
48	44.1	240	40%	50%	4234	5,292
60	53.55	240	40%	50%	5141	6,426
75	71.4	240	40%	50%	6854	8,568
85	73.5	240	40%	50%	7056	8,820
115	98.7	240	40%	50%	9475	10,000

Si las potencias de los motores de las embarcaciones se encuentran entre cualquiera de dos valores de la Tabla No. 1, se asignará la cuota energética correspondiente a la potencia inmediata inferior. No se beneficiarán embarcaciones con motores inferiores a 2 Hp ni superiores a 115 H.P.

Para el caso de embarcaciones que fueron beneficiadas con motores nuevos a través del Programa de Sustitución de Motores de la CONAPESCA (2008-2011), el factor de ajuste es **FAMS** (Factor de Ajuste para Motores Sustituídos) y su cuota de gasolina ribereña, será la tomada de la tabla No. 1 de la columna denominada **CEem (FAMS)**

5.1.2. Diesel Marino

Criterios Generales De Asignación.

a).- **Criterios para EMBARCACIONES PESQUERAS.** La cuota se determina aplicando los siguientes criterios y fórmula:

FORMULA: $CEe = (LMD * DCLO) * FA$	Donde: CEe = Cuota Energética Máxima Anual para embarcaciones pesqueras LMD = Litros máximos por día; según la Tabla No 1 de potencias y volúmenes DCLO = Días por ciclo; según la Tabla No. 2 FA = Factor de ajuste.
---	--

TABLA No. 1
TABLA DE POTENCIAS Y VOLUMENES MAXIMOS POR DIA
(LITROS DE DIESEL)

Potencia del motor en caballos de fuerza (hp)	Litros Máximos por Día	Potencia del motor en caballos de fuerza (hp)	Litros Máximos por Día
Menor a 40	215	500	2,380
50	250	525	2,530
60	325	550	2,660
70	350	575	2,735
80	390	600	2,795
85	460	625	2,895
90	480	650	2,975
100	545	675	3,050
110	590	700	3,225
125	630	750	3,880
150	715	800	3,995
175	880	825	4,010
185	880	850	4,050
200	985	875	4,130

225	1,075	900	4,175
250	1,155	1,050	4,875
275	1,290	1,150	5,330
300	1,425	1,300	5,495
325	1,525	1,350	5,856
350	1,560	2,200	9,480
365	1,618	2,400	10,440
370	1,640	2,600	11,310
375	1,660	2,875	12,290
400	1,775	3,000	12,985
402	1,857	3,300	14,470
425	1,975	3,600	15,455
450	2,090		
475	2,200		

TABLA No. 2
TABLA DE DIAS POR CICLO

Pesquerías	Días por ciclo
Camarón del litoral del Pacífico (un solo permiso)	190
Múltiple: uno o más de un permiso de cualquier pesquería que no se incluye en esta tabla (que no incluyan camarón ni sardina)	
Atún del Golfo de México	
Camarón del Golfo de México (con uno o más permisos de otras pesquerías)	200
Camarón del Pacífico (con uno o más permisos de otras pesquerías)	
Sardina	
Atún del Pacífico	220

En el caso de embarcaciones con motores cuya potencia se encuentre entre cualquiera de dos valores de la Tabla No. 1, se le asignará la cuota energética correspondiente a la potencia inmediata inferior. Para embarcaciones cuyo motor sea de potencia superior a 3,600 Hp se le asignarán los litros máximos a apoyar por día que corresponden a esta potencia en la tabla.

Para el caso de las embarcaciones que colaboren con los programas de evaluación de recursos pesqueros que efectúe el Instituto Nacional de la Pesca, se les asignará la cuota energética en razón de los días en que se participe en dichos cruceros, lo cual estará sujeto a disponibilidad presupuestal

El Factor de Ajuste para efectos de la fórmula para establecer la Cuota Energética para embarcaciones pesqueras para el ejercicio 2013 será del 70%.

b).- Criterios para INSTALACIONES DE MARICULTURA. La cuota se determina aplicando los siguientes criterios de asignación:

Se aplicará la fórmula señalada en el inciso a) anterior, de acuerdo al número de embarcaciones que utilicen en la faena de arrastre y mantenimiento, bajo las siguientes consideraciones específicas:

Se considerarán los litros máximos por día que señala la Tabla No.1 hasta el motor con potencia y días por ciclo señalado en la Tabla No. 3:

TABLA No. 3
TABLA DE POTENCIAS MAXIMAS Y DIAS POR CICLO

Tipo de faena	Potencia límite de motor (HP)	Días por ciclo
Arrastre	1,300	90
.Mantenimiento	650	200

Para embarcaciones cuyo motor sea de potencia superior, se tomarán las potencias señaladas en la Tabla No. 3 como límite para los litros máximos a apoyar por día.

La cuota energética total a otorgar a cada instalación de maricultura, será el resultado de la aplicación de la fórmula señalada en el inciso a), referente a la determinación de las cuotas energéticas para el diesel marino en embarcaciones pesqueras

c).- Criterios para INSTALACIONES ACUICOLAS (GRANJAS ACUICOLAS Y LABORATORIOS). La cuota se determina aplicando la siguiente Fórmula:

FORMULA: $CEa = (2000 * HE) * FA$	Donde: CEa = Cuota Energética Anual Máxima para instalaciones acuícolas. 2000 = Litros por hectárea espejo de agua o por millón de organismos producidos HE = Hectáreas espejo de agua o número de millones de organismos producidos FA = Factor de Ajuste, se presenta en la Tabla No. 4
--	--

TABLA No. 4

Superficie en número de hectáreas espejo de agua o Millón de organismos producidos	Factor de Ajuste(FA)
Igual o menor a 100	100%
De 101 a 200	80%
De 201 en adelante	70%

5.2. Generalidades

En diesel marino se efectuarán dispersiones parciales, que permitirán la recarga señalada hasta por el volumen de capacidad del tanque de la embarcación, instalación acuícola (granja acuícola y laboratorio) o instalación de maricultura, para cuya procedencia deberá el sujeto beneficiario presentar ante la ventanilla de atención lo siguiente:

- Para el caso de embarcaciones, el despacho vía la pesca vigente y el aviso de arribo del último viaje de pesca.
- Para el caso de instalaciones acuícolas y de maricultivo, el aviso de cosecha del último periodo de actividad.
- Para el caso de laboratorios el aviso de producción del último periodo de actividad.,

En casos extraordinarios y durante el ciclo productivo vigente, los beneficiarios podrán manifestar por escrito una solicitud de dispersión, cuando la faena o cosecha por causa justificada no se hubiese concluido. Al manifiesto se deberá anexar copia de las facturas de compra de combustible realizadas durante el año. El presentar el manifiesto no los exime durante el ciclo productivo y dispersiones subsecuentes, que continúen presentando los avisos de arribo, cosecha o producción correspondientes y necesarios para cada dispersión. El beneficiario de Diésel Marino que haya desactivado el equipo transreceptor de localización y monitoreo satelital de sus embarcaciones o éste se encuentre fuera de operación en el transcurso del ciclo productivo vigente, y no justifiquen técnicamente la razón de la desconexión o falta de operación en un plazo de 15 días naturales a partir de su arribo a puerto, según reporte de la CONAPESCA; le será suspendido el consumo de combustible el doble del tiempo que estuvo desconectado en la primera ocasión. En caso de reincidir en el mismo ciclo, le será interrumpido el consumo de diesel marino por el resto del ciclo productivo.

En el caso de Diesel Marino, cuando exista un cambio de propietario de embarcación, éste deberá presentar una solicitud de inscripción al apoyo para el activo productivo; así como cubrir los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las presentes reglas de operación. Lo anterior, sin estar sujeto a las fechas de apertura y cierre de ventanillas. En este caso, el nuevo beneficiario sólo podrá hacer uso del saldo disponible de la cuota asignada al activo productivo sujeto al cambio de propietario.

Con el objeto de fomentar la transparencia en el manejo del apoyo y atendiendo las características específicas de cada actividad, la cuota energética para las actividades pesqueras podrá ser administrada mediante recargas parciales de la tarjeta del beneficiario, en el transcurso del ciclo productivo.

El apoyo será suspendido en el transcurso del ciclo productivo vigente, si se vence el permiso o título de concesión correspondiente, hasta en tanto no se entregue en ventanilla copia de la renovación del mismo. De igual forma, se suspenderá el apoyo cuando la unidad de producción objeto del apoyo esté reportada como hundida, desaparecida, retenida o restringido el uso o goce, según la notificación de una autoridad competente, hasta en tanto no se notifique lo contrario por la misma vía a CONAPESCA; asimismo, para embarcaciones mayores no deberá utilizarse y será suspendido el apoyo en las temporadas de veda de las diferentes pesquerías, también cuando haya sido aprobada su solicitud de retiro voluntario a través del programa respectivo.

La CONAPESCA tiene la facultad de suspender los consumos y las colectas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en el momento que se requiera.

La asignación de diesel marino se dará de acuerdo a las necesidades que las diversas pesquerías presenten en el transcurso del ciclo productivo.

En el caso de cancelaciones, suspensiones de apoyo, renunciaciones o bajas en el Padrón de Diesel Marino o de Gasolina Ribereña y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se podrán aceptar nuevas incorporaciones.

5.3. Operación.

Para la instrumentación y operación de los componentes de diesel marino y gasolina ribereña, se procederá conforme a lo siguiente:

- La CONAPESCA revisará y aprobará el Padrón de Beneficiarios
- La CONAPESCA calculará la cuota energética de las solicitudes dictaminadas como positivas por la Instancia Ejecutora.
- Una vez que la solicitud del sujeto productivo, haya sido dictaminada como positiva se le tramitará gratuitamente, por única vez, su tarjeta para que adquiera el insumo energético con el apoyo del "Subsidio SAGARPA".
- La CONAPESCA aplicará los apoyos correspondientes con base al Padrón y la cuota energética.
- Al concluir la vigencia de la cuota energética, la CONAPESCA aplicará la baja automática o cancelación del saldo.
- La CONAPESCA será responsable de los trámites de emisión y reposición de tarjetas para este componente.

Artículo 6o. Componente denominado Inspección y Vigilancia Pesquera.

I. Procedimiento de Selección Contenido de los proyectos.

Los proyectos deberán contener por lo menos los siguientes elementos:

- 1.- Introducción, señalando la problemática que se atenderá y la zona en que se desarrollarán las acciones.
- 2.- Objetivo específico.
- 3.- Estrategias y acciones a desarrollar.
- 4.- Montos de los apoyos.
- 5.- Metas y/o resultados cuantificables.

II. Formalización y entrega del apoyo.

La Unidad Responsable transferirá en una sola ministración los recursos a la Instancia Ejecutora o a los beneficiarios según corresponda, a la cuenta específica que en lo individual apertura para la operación del Proyecto y que se le informe por escrito, contra la entrega del recibo original de recepción de recursos.

Los recursos federales transferidos a los beneficiarios, sólo podrán ser liberados de las cuentas respectivas y ejercidos para los fines autorizados en el proyecto.

III. Comprobación del apoyo.

Los beneficiarios comprobarán la aplicación del apoyo recibido, en la medida que se vayan ejecutando las acciones de inspección y vigilancia pesquera y acuícola, conforme se describe el periodo de operación y concepto de apoyo en el proyecto considerando para ello la entrega a la Instancia Ejecutora de los siguientes documentos:

- a) Original del recibo por la totalidad de los recursos entregados.
- b) Informe físico-financiero que se deberá entregar con una periodicidad mensual y trimestral.
- c) Derivado de los informes físico-financiero y/o desviaciones en el cumplimiento de las metas del proyecto, la Instancia Ejecutora podrá convocar a los participantes a reuniones de asistencia obligatoria, documentando el proceso. La falta injustificada de los beneficiarios a las reuniones que se convoquen, no invalidará los acuerdos que se adopten.
- d) Los documentos fiscales y administrativos que en derecho correspondan, en original y copia para su cotejo tales como facturas y/o comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos legales, así como otros documentos que demuestren el ejercicio de los recursos (conforme se describe el periodo de operación y concepto de apoyo en el proyecto), que comprueben la aplicación cabal y oportuna de los recursos del apoyo en los fines y conceptos autorizados, a nombre del beneficiario o en caso de que el beneficiario sea una organización que integre a un grupo de productores, original y copia para su cotejo de los comprobantes fiscales a nombre de los productores participantes, así como la documentación que demuestre que forma parte integral de la organización beneficiada (acta constitutiva, acta de asamblea ordinaria o extraordinaria).
- e) En caso que los beneficiarios suscriban algún instrumento jurídico con terceros, con motivo de la ejecución del proyecto, entregarán original y copia para su cotejo de los documentos respectivos, y
- f) Listas de pago que contengan nombre, registro federal de contribuyentes en su caso, periodo que ampara, monto entregado y firma de recibido o recibos por los recursos entregados como gastos de asesores técnicos de pesca y de alimentación en campamentos, por el periodo que ampare la participación que estos últimos hayan realizado conforme al proyecto acompañadas con la copia de la identificación oficial de cada uno de los asesores técnicos de pesca.

Para mayor información sobre los Conceptos de Apoyo incluidos en estos Lineamientos, los interesados podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico: dudasrop@conapesca.gob.mx, al teléfono 01 800 845 5555 o directamente en las ventanillas de atención autorizadas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”